

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 258/2530 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 587

ป.รษฎากร มาตรา 77, มาตรา , มาตรา ประเภท การค้า 4. การ รับจ้างทำของ
บัญญัติอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 มาตรา

ข้อแตกต่างระหว่างการซื้อขายและการรับจ้างทำของนั้นหาได้อยู่ที่เจตนาและ
กริยาของคู่กรณีทีประพฤตต่อกันแต่ประการเดียวไม่ แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่า สัมภาระ
กับการงานทีรับทำจนสำเร็จนั้นสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ถ้าการงานทีรับทำจนสำเร็จ
สำคัญกว่าสัมภาระก็เ็นรับจ้างทำของ แต่ถ้าไม่สำคัญกว่าก็เ็นการซื้อขาย

การผลิตอิฐทนไฟไม่ว่าจะเ็นการผลิตแบบมาตรฐานหรือผลิตตามคำสั่ง
เ็นการเฉพาะราย วัตถุดิบหรือสัมภาระทีใช้ได้แก่บล็อกลีทซ์ซามอสอลูมิน่า ดินทน
ไฟ นำมาผสมกัน เติมด้วยสารเคมีแล้วนำไปอัดเ็นรูปแบบต่าง ๆ จากนั้นจึงนำไป
เผาไฟ จึงเห็นได้ว่าอิฐทนไฟทีผลิตหาได้มีความสำคัญไปกว่าสัมภาระหรือวัตถุดิบที
นำมาใช้ในการผลิตไม่ การผลิตอิฐทนไฟตามคำสั่งเฉพาะรายของลูกค้าจึงมิใช่
เ็นการรับจ้างทำของ แต่เ็นการผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ
แบบมาตรฐานนั่นเองดังนั้นรายรับทีได้จากการผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟตามคำสั่ง
ของลูกค้าเ็นการเฉพาะราย จึงต้องเสียภาษีการค้าในประเภทการค้า 1.การขายของ
ชนิด 1(ก) ตามบัญญัติอัตราภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 เช่นเดียวกับรายรับทีได้จาก
การผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟแบบมาตรฐาน มิใช่เสียภาษีการค้าในประเภทการค้า
4.การรับจ้างทำของ ชนิด 1(ฉ) ในอัตราร้อยละ 2.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยอ้างว่าการเสียภาษีการค้าประจำปี พ.ศ. 2521 และ 2522 ของโจทก์ โดยนำรายรับจากการผลิตอิฐทนไฟไปเสียภาษีการค้าบางส่วนไว้ตามประเภทการค้า 4. การรับจ้างทำของ ชนิด 1 (ฉ) ในอัตราร้อยละ 2 เป็นการเสียภาษีผิดประเภทการค้าและได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้าตามประเภทการค้า 1. การขายของชนิด 1 (ก) ในอัตราร้อยละ 7 โจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงอุทธรณ์การประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ขอให้พิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยให้การว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟ โจทก์นำรายรับแยกเสียภาษีการค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ การผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟแบบมาตรฐาน โจทก์นำรายรับจากการจำหน่ายเสียภาษีการค้าในประเภทการค้า 1.การขายของ ชนิด 1 (ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นการผลิตอิฐทนไฟตามคำสั่งของลูกค้า เป็นการเฉพาะรายที่ต้องการอิฐทนไฟที่มีแบบขนาดและการทนความร้อนสูงกว่าอิฐทนไฟแบบมาตรฐาน โจทก์นำรายรับจากการจำหน่ายเสียภาษีการค้าในประเภทการค้า 4.การรับจ้างทำของ ชนิด 1 (ฉ) ตามบัญชีอัตราการค้าในอัตราร้อยละ 2 โดยอ้าง

ว่าเป็นการผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟในลักษณะของการรับจ้างทำของ แล้ววินิจฉัย ข้อกฎหมายว่า ข้อแตกต่างระหว่างการซื้อขายและการรับจ้างทำของนั้นหาได้อยู่ที่ เจตนาและกริยาของคู่กรณีี่ประพติดต่อกันแต่ประการเดียวไม่ แต่ความสำคัญอยู่ที่ จะต้องพิจารณาว่าสัมภาระกับการงานที่รับทำจนสำเร็จนั้นสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ถ้า การงานที่รับทำจนสำเร็จสำคัญกว่าสัมภาระก็เป็นการรับจ้างทำของ แต่ถ้าไม่สำคัญ กว่าก็เป็นการซื้อขายสำหรับการผลิตอิฐทนไฟไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบมาตรฐาน หรือผลิตตามคำสั่งเป็นการเฉพาะรายนั้น วัตถุประสงค์หรือสัมภาระที่ใช้ในการทำอิฐทนไฟ ได้แก่บล็อกล็อกไซด์ ซามอส อลูมินาดินทนไฟ นำมาผสมกันเติมด้วยสารเคมี แล้วนำไปอัดเป็นรูปแบบต่างๆ จากนั้นจึงนำไปเผาไฟ จึงเห็นได้ว่าอิฐทนไฟที่ผลิตหาได้มีความ สำคัญไปกว่าสัมภาระหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตไม่ การผลิตอิฐทนไฟตามคำ สั่งเฉพาะรายของลูกค้าจึงหาใช่เป็นการรับจ้างทำของไม่ แต่เป็นการผลิตและ จำหน่ายอิฐทนไฟเช่นเดียวกับอิฐทนไฟแบบมาตรฐานนั่นเอง ดังนั้นรายรับที่ได้จาก การผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟตามคำสั่งของลูกค้าเป็นการเฉพาะรายจะต้องเสียภาษี การค้าในประเภทการค้า 1.การขายของ ชนิด 1 (ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าใน อัตราร้อยละ 7 เช่นเดียวกับการผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟแบบมาตรฐาน จะนำแยก เสียภาษีการค้าในประเภทการค้า 4. การรับจ้างทำของชนิด 1 (จ) ในอัตราร้อยละ 2 หาได้ไม่

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ